

Mgr. Linda Havránková, advokát

ev.č. ČAK: 16495, IČ: 04437551, se sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové / ID datové schránky: 7zjaecd
e-mail: havrankova@pravnikhk.cz / tel: +420605768217 / www.pravnikhk.cz / bankovní spojení: 2112440755/2700

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
-datovou schránkou-

V Hradci Králové dne 29.6.2023

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

tímto shora nadepsaný povinný subjekt žádám o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a sice zda od roku 2021 do dne vypravení odpovědi na tuto žádost bylo u shora nadepsaného správního orgánu jako vodoprávního úřadu zahájeno řízení (tedy s poukazem a ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu u něj byla podána žádost) na stavbu charakteru čistírny odpadních vod v katastrálním území Loučná pod Klínovcem nebo v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem. Pokud ano, žádám o sdělení údaje o doručení žádosti(-í) vodoprávnímu úřadu, o sdělení účastníků dle § 27 odst. 1 správního řádu a o sdělení spisové značky, pod kterou vodoprávní úřad případné(-á) řízení eviduje.

Shora uvedené informace žádám zaslat do mé datové schránky ID DS: 7zjaecd.

Za vyřízení žádosti předem děkuji a jsem s pozdravem

Mgr. Linda Havránková
IČO: 04437551
sídlem Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX000CRG

Č.j. : MUKK/31046/2023
Spis. zn. : ŽP/ 239/2023/Slav
Sp.z./Sk.z. : 84.1./S5
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 13. 7. 2023

Sdělení k žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Dne 29. 6. 2023 obdržel Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí pod č.j.: MUKK/31046/2023, jako povinný subjekt dle § 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádost od Mgr. Lindy Havránek, advokát, IČ: 044 37 551, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové. Žádosti byly podány o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kdy bylo požádáno:

zda od roku 2021 do dne vypravení odpovědi na tuto žádost bylo u shora nadepsaného správního orgánu jako vodoprávního úřadu zahájeno řízení (tedy s poukazem a ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu u něj byla podána žádost) na stavbu charakteru čistírny odpadních vod v katastrálním území Loučná pod Klínovcem nebo v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem. Pokud ano, žádám o sdělení údaje o doručení žádosti(-i) vodoprávnímu úřadu, o sdělení účastníků dle § 27 odst. 1 správního řádu a o sdělení spisové značky, pod kterou vodoprávní úřad případné(-á) řízení eviduje.

Na základě výše uvedeného sdělujeme, že vodoprávní úřad zahájil následující řízení:

k.ú. Loučná pod Klínovcem

1. Žádost doručena dne 7. 7. 2021
účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Gaspar house s.r.o., IČ: 283 85 217, Na Petynce 2445/25, 169 00 Praha 6 – Břevnov
řízení je vedeno pod spis. zn.: ŽP/156/2021/Slav
(poznámka: řízení bylo zastaveno, žadatel vzal žádost zpět)
2. Žádost doručena dne 30. 12. 2021
účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je společnost Astone Klínovec Resort, s.r.o., IČ: 079 03 847, Nekázanka 880/11, 118 00 Praha 1
řízení je vedeno pod spis. zn.: ŽP/74/2022/Slav
(poznámka: řízení je přerušeno)

k.ú. Háj u Loučné pod Klínovcem

1. žádost doručena dne 19. 6. 2023

účastníkem řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu je [REDACTED]

řízení je vedeno pod spis. zn.: ŽP/238/2023/Slav

MĚSTSKÝ ÚŘAD
KADAŇ
-58-

U. 2- [Signature]

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

1. Mgr. Linda Havránková, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové



Městský úřad Kadaň

Odbor životního prostředí

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň



MUKKX000D3L

Č.j. : MUKK/32679/2023
Spis. zn. : ŽP/ 239/2023/Slav
Vyřizuje : Eliška Slavíková, DiS.
Sp.z./Sk.z. : 84.1/S5
Tel. : 474 319 559
E-mail : eliska.slavikova@mesto-kadan.cz
Datum : 13. 7. 2023

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím), ve věci žádosti o poskytnutí informace podané dne 29. 6. 2023 pod č.j.: MUKK/31046/2023 žadatelem Mgr. Lindou Havránkovou, advokát, IČ: 044 37 551, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové, rozhodl takto:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“), se žádost žadatele

částečně odmítá

I.

tak, že v požadované informaci, nebudou poskytnuty osobní údaje účastníků řízení a třetích osob

Odůvodnění:

Dne 29. 6. 2023 byla pod č.j.: MUKK/31046/2023 na Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve věci poskytnutí informace: „zda od roku 2021 do dne vypravení odpovědi na tuto žádost bylo u shora nadepsaného správního orgánu jako vodoprávního úřadu zahájeno řízení (tedy s poukazem a ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu u něj byla podána žádost) na stavbu charakteru čistírny odpadních vod v katastrálním území Loučná pod Klínovcem nebo v katastrálním území Háj u Loučné pod Klínovcem. Pokud ano, žádám o sdělení údaje o doručení žádosti(-í) vodoprávnímu úřadu, o sdělení účastníků dle § 27 odst. 1 správního řádu a o sdělení spisové značky, pod kterou vodoprávní úřad případně(-á) řízení eviduje“. Žádost podala Mgr. Linda Havránková, advokát, IČ: 044 37 551, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové.

Na základě uvedené žádosti vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí, sdělení dne 13. 7. 2023 pod č.j.: MUKK/31046/2023, jímž poskytl požadované informace.

K výroku č. I

S ohledem na to, že některé z poskytnutých informací obsahují osobní údaje o fyzické osobě, jedná se o informace k žádosti doručené dne 19. 6. 2023, vydal Městský úřad Kadaň, odbor životního prostředí

toto rozhodnutí, kterým z části odmítl poskytnutí informace a to s ohledem na anonymizaci osobních údajů uvedené fyzické osoby.

K výroku rozhodnutí:

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*pokud povinný subjekt žádosti, byť jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, případně o odmítnutí části žádosti*“.

Podle § 8a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím „*informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu*“.

Podle čl. 4 odst. 1 nařízení GDPR se osobními údaji rozumí „*veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby*“.

Podle § 4 odst. 2 nařízení GDPR je zpracováním osobních údajů „*jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení*“.

Povinný subjekt však nemá od subjektů těchto údajů, které figurují v textu požadovaných dokumentů, souhlas s předáním osobních údajů jiné osobě, přitom nesplňuje ani další podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR, což poskytuje zákonný důvod pro částečné odmítnutí předmětné žádosti o poskytnutí informace v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt proto při vydání tohoto rozhodnutí ve věci žádosti o poskytnutí informace upřednostnil právo na ochranu osobnosti a osobních údajů účastníků řízení a tzv. třetích osob podle čl. 10 Listiny základních práv a svobod nad právem na informace podle čl. 17 odst. 5 Listiny. Povinný subjekt má za to, že tímto rozhodnutím současně žadateli nijak výrazně neomezil obsah poskytované informace.

Povinný subjekt se v této věci také zabýval testem proporcionality, který se obecně aplikuje ve třech krocích. Prvním krokem je tzv. test vhodnosti, tedy jinými slovy odpověď na otázku, zda je omezení limitující lidské právo (v tomto případě právo na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny) způsobilé dosáhnout požadovaného cíle. V rámci druhého kroku, tedy tzv. testu nezbytnosti, je zkoumáno, zda neexistuje takové opatření, které je způsobilé dosáhnout stejného cíle přinejmenším ve stejné míře a přitom je šetrnější vůči omezenému lidskému právu. V třetí fázi testu proporcionality (někdy nazývána jako test proporcionality *stricto sensu*, tedy test proporcionality v užším slova smyslu), dochází k samotnému měření mezi lidským právem a jeho omezením na jedné straně a na druhé straně mezi jiným lidským právem či veřejným zájem a jeho naplněním na úkor omezeného lidského práva.

K otázce vhodnosti omezení práva na informace má správní orgán za to, že neposkytnutí informací žadateli je vhodným a v celém kontextu dané situace nevyhnutelným postupem, jelikož právě a pouze neposkytnutím těchto osobních údajů dojde zároveň k jejich ochraně.

Z hlediska druhého kroku testu proporcionality, tedy tzv. testu nezbytnosti, je na tomto místě třeba konstatovat, že šetrnější či méně omezující opatření v této situaci správní orgán z hlediska požadovaného cíle nespátuje. Správní orgán uvádí, že již sama skutečnost, že správní orgán neodmítí žadatelovu žádost jako celek, dokazuje, že se správní orgán snažil v co největší míře vyhovět jeho žádosti a tak jeho právu na informace. Vzhledem k tomu, že institut práva na poskytnutí informací je zásadně vázán tím, zda povinný subjekt požadované informace poskytne či nikoli, a pokud ano, poté v jakém rozsahu, má správní orgán za to, že zde žádná alternativa, která by byla k omezenému právu šetrnější, neexistuje. Proto je rozhodnutí o částečném odmítnutí poskytnutí informací v požadovaném rozsahu jediným možným postupem v dané věci.

Z hlediska třetího kroku daného testu, tedy provedení testu proporcionality v užším slova smyslu, dochází k samotnému porovnání omezovaného práva na informace podle čl. 17 odst. 1 Listiny a práva na ochranu osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje (viz § 8a odst. 1 zákona 106/1999 Sb.).

Správní orgán uvádí, že dle nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 517/99 je třeba (v souladu s rozhodovací praxí Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva) reflektovat – a to i při aplikaci komentovaného ustanovení § 8a zákona č. 106/1999 Sb., že respektování soukromého života v sobě musí zahrnovat do určité míry i právo na vytváření a rozvíjení vztahů s dalšími lidskými bytostmi. Ochrana osobnosti a soukromého života fyzických osob proto nesmí být interpretována restriktivně; v konkrétních věcech bude vždy potřeba zohlednit všechny jejich individuální okolnosti a v hraničních případech založit řešení na obecně akceptovaných pravidlech posouzení střetu práva na informace a práva na ochranu soukromého života, popř. osobních údajů v duchu zásady proporcionality (viz Furek, A., Rothanzl, L., Jirovec, T.; Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2016).

Poskytnutím informací o osobních údajích jako jména a příjmení by mohlo dojít k identifikaci této osoby, přičemž specifická je okolnost, kdy jsou na tyto osobní údaje vázány další údaje, např. o začátku pracovního poměru se zaměstnavatelem, pracovní zařazení těchto zaměstnanců nebo adresa trvalého bydliště či datum narození. Správní orgán dále uvádí, že vzhledem ke všem těmto informacím by velmi snadno mohlo dojít ke ztotožnění příslušné osoby. Jedná se o takové údaje, které mohou subjekt údajů samy o sobě poškodit, a může být v zájmu subjektu takovéto informace veřejnosti nesdělovat. Navíc je třeba zmínit, že žádost žadatele přímo na tyto osobní údaje nemíří, čímž je samotné právo na informace v tomto konkrétním případě značně oslabeno.

Na základě výše uvedeného a s ohledem na závěry uvedené ve vztahu k prvnímu kroku testu proporcionality, kdy na tomto místě na ně rovněž odkazuje, dle správního orgánu převažuje právo na ochranu osobnosti, projevu osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje nad právem na informace.

S ohledem na výše uvedené povinný subjekt rozhodl výrokem tohoto rozhodnutí tak, že žádost žadatele o poskytnutí informace v rozsahu osobních údajů účastníků řízení, popř. třetích osob, obsažených ve sdělení o poskytnutí informace ze dne 13. 7. 2023 pod čj.: MUKK/31046/2023, v souladu s § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve spojení s § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím částečně odmítl a poskytl žadateli pouze anonymizovanou informaci požadovaného.

Poučení:

Žadatel může podle § 16 zákona o svobodném přístupu k informacím a následně podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat proti tomuto rozhodnutí odvolání ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Kadaň, odboru životního prostředí, Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň, do 15-ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.



U. Z.

Ing. Jiří Frajt
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Obdrží do vlastních rukou:

1. Mgr. Linda Havránková, Dlouhá 101/13, 500 03 Hradec Králové